Introduction au droit du travail

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Première approche des relations de travail dans le cadre malien : définition protectrice du droit du travail et ses sources (Code du travail, conventions collectives, contrat, usages), contrat de travail défini par le lien de subordination et ses types, formation et période d'essai, obligations réciproques du salarié et de l'employeur, durée du travail, congés et rémunération présentés en principes, modes de rupture et leurs protections, inspection du travail et règlement des conflits. Toutes les valeurs pratiques — durées, délais, montants, taux — se lisent dans les textes en vigueur ; les seuls chiffres du cours sont des données fictives d'exercice, revérifiées par script.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit du travail : définition et sources
• Leçon 2 — Le contrat de travail : définition et types
• Leçon 3 — La formation du contrat de travail
• Leçon 4 — Les obligations du salarié et de l'employeur
• Leçon 5 — La durée du travail, les congés et la rémunération : aperçu
• Leçon 6 — La rupture du contrat de travail : aperçu
• Leçon 7 — L'inspection du travail et le règlement des conflits : présentation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Presque chaque adulte passe une grande partie de sa vie au travail, sous l'autorité d'un employeur qui organise les tâches, fixe les horaires et verse le salaire. Cette relation est utile, mais elle est inégale : celui qui dépend de son salaire pour vivre ne négocie pas à armes égales avec celui qui le paie. Le droit du travail est né de ce constat. Il pose des règles protectrices qui encadrent la naissance du contrat de travail, son exécution et sa rupture, afin que la subordination du salarié ne devienne jamais une soumission sans limites. Ce cours en présente les notions fondamentales et les mécanismes, au niveau d'une première année de licence, et prépare aux approfondissements des années suivantes. Il insiste sur la méthode autant que sur les définitions : en droit du travail, bien qualifier une situation — contrat ou prestation, suspension ou rupture, conciliation ou procès — vaut déjà la moitié de la décision.

La règle de méthode doit être dite dès maintenant, avec la même solennité que dans les autres cours de droit positif de cette filière. Ce cours enseigne des notions et des mécanismes : ce qu'est un contrat de travail, comment il se forme, ce que les parties se doivent, comment il se rompt et devant qui se règlent les conflits. En revanche, il n'affirme aucune valeur pratique précise : les durées du travail et des congés, les délais de procédure, les montants — à commencer par celui du salaire minimum garanti — et les taux de toute nature se lisent dans le Code du travail du Mali et dans les conventions collectives applicables, dans leurs versions en vigueur, que l'étudiant doit apprendre à consulter au Journal officiel. Tous les chiffres de ce cours sont des données fictives d'exercice, étiquetées comme telles.

Le plan suit la vie d'une relation de travail. Après la définition du droit du travail et de ses sources, la deuxième leçon définit le contrat de travail par son critère décisif — le lien de subordination — et présente ses types. La troisième leçon étudie sa formation et la période d'essai. La quatrième passe aux obligations réciproques des parties, puis la cinquième ouvre l'aperçu de la durée du travail, des congés et de la rémunération, avec une fiche de paie d'exercice entièrement calculée et revérifiée. La sixième leçon classe les modes de rupture et les protections qui les entourent. La dernière présente enfin l'inspection du travail et le parcours de règlement des conflits, de la conciliation au juge. Chaque leçon se termine par un exercice corrigé, et le cours se clôt par des travaux dirigés et pratiques qui font retravailler les deux gestes du juriste du travail : qualifier une relation et vérifier une paie.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit du travail par son objet protecteur et classer ses sources — Code du travail, conventions collectives, contrat, usages — selon leur hiérarchie.
- Définir le contrat de travail par ses éléments et appliquer le critère du lien de subordination à une situation concrète, à l'aide d'un faisceau d'indices.
- Distinguer les types de contrats — durée indéterminée, durée déterminée, travail temporaire — et expliquer la formation du contrat et le mécanisme de la période d'essai.
- Énoncer les obligations réciproques du salarié et de l'employeur et qualifier un manquement à partir d'une situation donnée.
- Expliquer, en principes, l'encadrement de la durée du travail, des congés et de la rémunération, et vérifier l'arithmétique d'une fiche de paie d'exercice.
- Classer les modes de rupture du contrat de travail et identifier les protections qui les entourent — motif, procédure contradictoire, préavis comme mécanisme.
- Décrire les fonctions de l'inspection du travail — contrôler, conseiller, concilier — et le parcours général de règlement des conflits du travail.

Leçon 1 — Le droit du travail : définition et sources

Le droit du travail est l'ensemble des règles qui gouvernent les relations entre les employeurs et les salariés, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour le compte et sous la direction d'autrui moyennant une rémunération. Sa marque propre, qui le distingue du droit civil commun des contrats, est sa finalité protectrice : le salarié étant la partie économiquement dépendante de la relation, le droit pose des garanties minimales auxquelles le contrat ne peut pas déroger en défaveur du salarié. C'est ce que la doctrine appelle l'ordre public social : un socle de protections qui s'impose aux volontés individuelles, parce que le consentement d'une personne qui a besoin de son salaire pour vivre n'a pas la même force que celui d'un cocontractant libre de refuser.

Les sources de ce droit sont étagées, et l'étudiant doit savoir les ordonner. Au sommet, les principes constitutionnels et les engagements internationaux de l'État, notamment ceux pris dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail (OIT), dont les conventions dessinent le cadre du travail décent. Vient ensuite la loi, dont le texte

central est le Code du travail du Mali : c'est lui qui organise la matière — contrat, durée, rémunération, rupture, contrôle — et c'est dans sa version en vigueur, publiée au Journal officiel, que se lisent toutes les règles précises. Les règlements complètent la loi pour son application. En dessous, et c'est une originalité forte de cette matière, les conventions collectives — accords négociés entre organisations d'employeurs et de salariés, par branche ou par entreprise — adaptent et souvent améliorent les garanties selon les secteurs. Le contrat de travail individuel, les usages professionnels et la jurisprudence des juridictions du travail complètent l'édifice.

Trois traits achèvent de caractériser la matière. D'abord, c'est un droit largement négocié : une partie de ses règles naît du dialogue entre partenaires sociaux, et non de la seule volonté du législateur — d'où l'importance des conventions collectives dans la hiérarchie pratique des sources. Ensuite, c'est un droit contrôlé : une administration spécialisée, l'inspection du travail, veille à son application sur le terrain, ce qui est rare pour un droit des contrats. Enfin, c'est un droit vivant et débattu : il arbitre en permanence entre la protection des salariés et les contraintes des entreprises, et ses équilibres évoluent avec la société. Le juriste doit donc y travailler avec la méthode de toute cette filière : les notions ici, les valeurs dans les textes en vigueur.

L'essentiel
Le droit du travail régit les relations employeurs/salariés avec une finalité protectrice : ses garanties minimales forment un ordre public social auquel le contrat ne peut déroger en défaveur du salarié. Ses sources s'étagent : principes constitutionnels et conventions de l'OIT, Code du travail (texte central, à consulter au Journal officiel), règlements, conventions collectives négociées, contrat individuel, usages et jurisprudence.

Exemple — Cartographie des sources appliquée à une entreprise fictive

```
ENTREPRISE FICTIVE : « TISSAGE MODERNE »
(boutique-atelier fictive de Bamako)

QUESTION D'ÉCOLE : une vendeuse peut-elle
être payée sous le salaire minimum ?

ÉTAPE 1 — LA LOI (source supérieure)
Le Code du travail pose l'existence
d'un salaire minimum garanti : aucun
salaire ne peut passer en dessous.
→ Le MONTANT se lit dans les textes
en vigueur, jamais de mémoire.

ÉTAPE 2 — LA CONVENTION COLLECTIVE
La branche du commerce peut prévoir
des minima par catégorie, supérieurs
au minimum général : on la consulte
pour le poste exact de la vendeuse.

ÉTAPE 3 — LE CONTRAT INDIVIDUEL
Il fixe le salaire de cette vendeuse,
dans le respect des deux étages
supérieurs : il peut être meilleur,
jamais inférieur aux minima.

ÉTAPE 4 — LES USAGES
Une prime versée constamment dans
l'atelier peut valoir engagement de
l'employeur : l'usage complète,
il ne réduit pas les garanties.

CONCLUSION D'ÉCOLE : déroger au minimum
est impossible par contrat ; les étages
se lisent de haut en bas, et la règle
la plus favorable au salarié,
compatible avec la hiérarchie, guide
la solution.
```

À retenir

- Finalité protectrice : les garanties minimales du droit du travail forment un ordre public social, indérogeable en défaveur du salarié.
- Le Code du travail est le texte central ; ses valeurs précises se lisent au Journal officiel, dans la version en vigueur.
- Conventions collectives, contrat, usages : des sources étagées qui peuvent améliorer les garanties, jamais les réduire sous le socle légal.

Exercice

Dans l'atelier fictif « Tissage Moderne », trois documents se contredisent : une convention collective de branche prévoit, pour les vendeuses, un minimum de catégorie ; le contrat signé par une vendeuse prévoit un montant inférieur à ce minimum de branche, mais supérieur au minimum général ; enfin, l'employeur soutient qu'un « usage de la maison » autorise ce montant. En classant les sources et

en appliquant la hiérarchie, dis quel montant doit être payé et pourquoi l'argument de l'usage échoue.

✔ Corrigé
Le raisonnement monte les étages dans l'ordre. Le minimum général posé par la loi est respecté par le contrat, mais ce n'est pas le bon étage de comparaison : la convention collective de branche, source négociée qui s'impose aux employeurs et salariés de la branche, fixe pour cette catégorie un minimum supérieur, et le contrat individuel ne peut pas déroger en défaveur du salarié à une convention qui lui est applicable. Le salaire dû est donc le minimum de catégorie de la convention, avec régularisation de l'écart. Quant à l'« usage de la maison », il échoue deux fois : un usage ne peut jamais réduire une garantie posée par une source supérieure — il ne vaut que comme complément favorable — et un simple arrangement interne contraire à la convention n'a même pas la constance et la généralité qui font un usage professionnel. La méthode à retenir : identifier chaque source, la situer dans la hiérarchie, puis retenir la règle applicable la plus protectrice compatible avec cet ordre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le contrat de travail : définition et types

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne — le salarié — s'engage à accomplir un travail pour le compte et sous la direction d'une autre personne — l'employeur — moyennant une rémunération, le salaire. Trois éléments le composent : une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination. Les deux premiers se retrouvent dans d'autres contrats — l'artisan aussi travaille et est payé —, de sorte que le critère décisif, celui qui fait basculer la qualification, est le troisième : la subordination juridique. Elle désigne le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. C'est elle, et non l'étiquette choisie par les parties, qui fait le contrat de travail : un juge saisi d'un doute regarde la réalité de la relation, pas le titre du document signé.

Pour établir cette subordination, le raisonnement procède par faisceau d'indices, aucun indice isolé n'étant en principe décisif : horaires imposés et lieu de travail fixé par l'entreprise, directives détaillées et comptes à rendre, outils et matériel fournis par l'entreprise, intégration dans un service organisé, possibilité de sanctions disciplinaires, rémunération régulière indépendante du résultat, absence de clientèle propre. À l'inverse, le travailleur indépendant — lié par un contrat d'entreprise ou de prestation de services — organise lui-même son travail, sert plusieurs clients, fixe ses prix, fournit ses outils et supporte le risque économique de son activité. La frontière est parfois mince — un chauffeur, un livreur, une couturière à domicile peuvent relever des deux mondes selon les faits — et c'est précisément pour cela que la méthode des indices existe : elle oblige à décrire la relation avant de la nommer.

Les types de contrats se classent ensuite par leur durée et leur organisation. Le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme de principe : il n'a pas de terme fixé et ne prend fin que par les modes de rupture étudiés en leçon 6, ce qui donne au salarié

une stabilité que le droit protège. Le contrat à durée déterminée (CDD) est la forme encadrée : il suppose un terme ou une tâche précise, et les textes en réservent l'usage à des situations déterminées — l'étudiant vérifiera leur liste dans le Code en vigueur plutôt que de l'apprendre par cœur. Le travail temporaire organise une relation triangulaire : une entreprise de travail temporaire embauche le salarié et le met à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour une mission. Le temps partiel, enfin, n'est pas un type distinct mais une modalité d'organisation de la durée, compatible avec les formes précédentes.

L'essentiel
Le contrat de travail = une prestation + une rémunération + un lien de subordination, critère décisif apprécié en fait par un faisceau d'indices (horaires imposés, directives, contrôle, sanctions, intégration, outils fournis), indépendamment de l'étiquette du document. Le CDI est la forme de principe ; le CDD et le travail temporaire sont des formes encadrées dont les conditions se lisent dans les textes en vigueur.

Exemple — Test de subordination : deux travailleurs fictifs contrastés

```
DEUX SITUATIONS FICTIVES À QUALIFIER

CAS A — AÏCHA, EN BOUTIQUE (fictif)
Travaille dans la boutique de Mme K.
Indices relevés :
- horaires d'ouverture imposés par
la boutique, présence contrôlée ;
- tâches fixées chaque matin par
Mme K., comptes rendus le soir ;
- marchandise, caisse et local
fournis par la boutique ;
- avertissement reçu après un retard ;
- paie régulière, identique chaque
période, sans lien avec ses ventes.
CONCLUSION : faisceau convergent →
lien de subordination → contrat de
travail, quel que soit le nom donné
à l'accord de départ.

CAS B — IBRAHIM, PLOMBIER (fictif)
Intervient chez des particuliers et
deux petites entreprises.
Indices relevés :
- choisit ses chantiers et ses jours ;
- devis et prix fixés par lui ;
- outillage et véhicule personnels ;
- plusieurs clients, aucun contrôle
sur sa manière de travailler ;
- supporte le coût d'une réparation
à refaire : risque économique sien.
CONCLUSION : pas de subordination →
travailleur indépendant, lié par des
contrats de prestation successifs.

MÉTHODE : décrire les faits, relever
les indices des deux côtés, conclure
sur l'ensemble — jamais sur un seul.
```

À retenir

- Prestation, rémunération, subordination : le troisième élément qualifie le contrat de travail.
- La subordination s'établit par un faisceau d'indices tiré des faits ; l'étiquette du document ne lie pas le juge.
- CDI : forme de principe sans terme fixé ; CDD et intérim : formes encadrées par les textes.

Exercice

Situation fictive. Une boulangerie engage « en prestation » un chauffeur-livreur : le fourgon appartient à la boulangerie, les tournées et leurs horaires sont fixés par le patron, le chauffeur porte la tenue de la maison, il a été sanctionné pour un retard et il reçoit une somme fixe à chaque fin de période, invariable selon le nombre de livraisons. La boulangerie soutient qu'il est indépendant puisqu'il a signé un papier

intitulé « contrat de prestation ». Applique le faisceau d'indices et conclus sur la qualification, en répondant à l'argument du titre du document.

✔ Corrigé
Quatre indices forts convergent vers la subordination. Le fourgon, outil de travail, est fourni par l'entreprise : le chauffeur ne met pas en jeu son propre capital. Les tournées et leurs horaires sont imposés : l'organisation du travail appartient à la boulangerie, non au chauffeur. Le port de la tenue et surtout la sanction infligée après un retard révèlent un pouvoir disciplinaire, signature classique du lien de subordination. Enfin, la somme fixe et périodique, indépendante du nombre de livraisons, est un salaire et non le prix d'une prestation dont il supporterait le risque. L'argument du titre échoue : la qualification d'une relation se fait d'après ses conditions réelles d'exercice, et les parties ne peuvent pas écarter le droit du travail en baptisant « prestation » une relation subordonnée — sinon, la protection tout entière dépendrait d'un mot. La conclusion est donc celle d'un contrat de travail déguisé, avec les conséquences de droit qui s'attachent à cette qualification et qui se déterminent dans les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La formation du contrat de travail

Le contrat de travail obéit d'abord aux conditions générales des contrats, rencontrées au cours de droit des obligations : un consentement libre et éclairé des deux parties, la capacité de s'engager, et un objet licite — un travail que le droit autorise. Deux précisions propres à la matière. Le travail des jeunes est protégé : les textes fixent un âge minimal d'admission au travail et encadrent les tâches permises aux plus jeunes — le cours n'énonce aucun de ces chiffres, qui se lisent dans le Code en vigueur, mais l'étudiant doit retenir le principe : en dessous du seuil légal, pas d'embauche possible. Et l'embauche doit être exempte de discrimination : écarter un candidat pour un motif étranger à ses aptitudes professionnelles — son origine, son sexe, ses opinions — est prohibé en principe, la sélection devant porter sur la capacité à occuper l'emploi.

Sur la forme, le contrat de travail est en principe consensuel : l'accord des volontés suffit à le faire naître, et un engagement oral peut donc être un vrai contrat de travail. Mais cette liberté a ses limites pratiques et légales. Certaines formes de contrats — typiquement les contrats à durée déterminée — doivent être constatées par écrit selon les textes, faute de quoi leur qualification peut être remise en cause. Surtout, l'écrit est l'instrument de la preuve : sans document, prouver le salaire convenu, la fonction ou la date d'entrée devient un procès dans le procès. La prudence professionnelle commande donc de rédiger un écrit clair — parties, fonction, lieu, rémunération, durée, clauses particulières — et les employeurs ont en outre des obligations déclaratives envers l'administration du travail lors de l'embauche, dont le détail relève des textes en vigueur.

La période d'essai est le mécanisme qui tempère l'engagement des deux côtés. Pendant cette période initiale, chacune des parties évalue l'autre — l'employeur, l'aptitude du salarié ; le salarié, les conditions réelles du poste — et la rupture y est facilitée : elle peut intervenir sans le motif ni la procédure exigés pour la rupture d'un

contrat confirmé. Cette facilité n'est pas une absence de droit : l'essai doit rester ce qu'il est, une épreuve en vue d'un poste déterminé, et non un moyen de faire tourner indéfiniment des travailleurs précaires ; les textes et les conventions en fixent la durée selon les catégories professionnelles — valeur que le cours n'énonce pas, car elle se vérifie dans les textes applicables au cas. À l'issue de l'essai confirmé, le contrat devient définitif, et l'ancienneté du salarié court, en principe, depuis son entrée dans l'entreprise, essai compris.

L'essentiel
Formation : consentement, capacité et objet licite, avec deux particularités — protection du travail des jeunes (âge minimal fixé par les textes, sans chiffre énoncé ici) et interdiction des discriminations à l'embauche. Le contrat est en principe consensuel, mais l'écrit est exigé pour certaines formes et reste l'instrument de la preuve. La période d'essai est une épreuve réciproque à rupture facilitée, dont la durée relève des textes et conventions applicables.

Exemple — Anatomie d'un contrat fictif d'exercice (clauses rédigées pour ce cours)

```
CONTRAT FICTIF D'EXERCICE — EXTRAITS
(Toutes les clauses ci-dessous sont
rédigées pour ce cours ; document
sans valeur juridique.)

Entre la SARL fictive « Tissage
Moderne », employeur, et M. S. fictif,
salarié, il est convenu :

1. FONCTION — Le salarié est engagé
comme magasinier : réception, rangement
et tenue du stock de tissus.

2. LIEU — L'atelier de l'entreprise,
à Bamako ; les déplacements internes
au service peuvent être demandés.

3. RÉMUNÉRATION — Salaire mensuel
brut d'exercice : 175 000 francs
(chiffre d'école, sans rapport avec
un tarif ou un minimum réel ; le
bulletin de la leçon 5 le décompose).

4. DURÉE — Contrat sans terme fixé
(durée indéterminée), à compter de
la prise de fonction.

5. ESSAI — Période d'essai conforme
aux textes et à la convention
applicables (durée à y vérifier ;
aucune durée n'est inventée ici).

6. OBLIGATIONS — Le salarié exécute
loyalement les tâches de sa fonction ;
l'employeur fournit le travail convenu,
paie le salaire et protège la santé
et la sécurité du salarié.

7. SIGNATURES — Lu et approuvé,
signé des deux parties, un exemplaire
remis à chacune : c'est cet écrit
qui fera la preuve de l'accord.
```

À retenir

• Conditions de fond classiques, plus deux principes protecteurs : âge minimal d'admission au travail fixé par les textes, et non-discrimination à l'embauche.

• Consensualisme de principe, mais écrit exigé pour certaines formes de contrats et toujours nécessaire à une preuve sereine.

• Période d'essai : épreuve réciproque à rupture facilitée, bornée par les textes et les conventions — jamais un statut précaire permanent.

Exercice

Un employeur fictif fait signer à ses vendeuses un contrat contenant deux clauses : la première énonce « la salariée renonce, en toutes circonstances, à son congé annuel » ; la seconde prévoit « une période d'essai renouvelable sans limite, tant que l'employeur n'est pas satisfait ». Analyse la validité de principe de chacune de ces clauses au regard de ce que tu as appris sur l'ordre public social et sur la fonction de l'essai.

✔ Corrigé
La première clause est contraire à l'ordre public social. Le droit au congé annuel payé fait partie des garanties minimales que le droit du travail pose pour protéger la santé et le repos du salarié ; une renonciation générale et anticipée, obtenue au moment où la salariée a le moins de force pour négocier, viderait cette garantie de sa substance. Le consentement individuel ne peut pas défaire le socle protecteur : la clause doit donc être écartée et le congé demeure dû selon les textes en vigueur. La seconde clause dénature le mécanisme de l'essai. Une épreuve a une fonction précise — évaluer une aptitude à un poste — et une durée bornée par les textes et les conventions selon les catégories ; un renouvellement « sans limite », suspendu à la seule satisfaction de l'employeur, transformerait l'essai en emploi précaire permanent à rupture libre, exactement ce que l'encadrement veut empêcher. Dans les deux cas, la méthode est la même : confronter la clause au socle protecteur et à la fonction du mécanisme, avant de lire sa lettre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les obligations du salarié et de l'employeur

Le contrat de travail fait naître des obligations réciproques, qui sont la contrepartie directe du salaire et du pouvoir de direction. Côté salarié, l'obligation principale est d'exécuter personnellement le travail convenu, avec soin et selon les directives reçues : c'est le contenu positif de la subordination. S'y ajoutent une obligation d'obéissance — suivre les instructions de l'employeur dans le cadre du contrat et de la légalité, car un ordre illégal ou étranger aux fonctions n'a pas à être exécuté —, une obligation de loyauté — ne pas concurrencer déloyalement l'employeur, ne pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise, ne pas détourner son matériel ou son temps — et le respect des règles de sécurité, qui engagent aussi sa propre protection et celle de ses collègues.

Côté employeur, les obligations sont le miroir du pouvoir qu'il détient. Il doit fournir le travail convenu — un salarié ne peut être laissé durablement sans tâche correspondant à sa fonction — et payer le salaire à l'échéance prévue, obligation dont le caractère vital pour le salarié explique la protection particulière de la créance de salaire. Il doit surtout protéger la santé et la sécurité du salarié : lieux et machines sûrs, équipements de protection, organisation du travail qui ne mette pas les personnes en danger — la doctrine parle d'une obligation de sécurité dont la méconnaissance engage sa responsabilité. L'employeur exerce en outre un pouvoir de direction — organiser le travail — et un pouvoir disciplinaire — sanctionner les fautes

professionnelles par des sanctions graduées, prononcées selon une procédure qui permet au salarié de s'expliquer ; ce pouvoir est réel, mais il est encadré, car il touche à la situation d'une personne dépendante.

L'exécution du contrat n'est pas toujours linéaire, et deux notions complètent le tableau. La bonne foi gouverne l'ensemble : chaque partie doit exécuter loyalement, sans chercher à nuire ni à tirer un avantage déloyal des silences du contrat. Et le contrat peut être suspendu sans être rompu : la maladie, le congé, certains événements de la vie suspendent l'exécution des obligations principales tout en maintenant le lien contractuel, qui reprendra son cours au retour du salarié. Distinguer suspension et rupture est essentiel : dans le premier cas, l'emploi est conservé ; dans le second, il faudra appliquer tout le régime protecteur de la leçon 6. La qualification d'une situation — simple suspension ou fin du contrat — est souvent le premier enjeu d'un litige du travail.

L'essentiel
Obligations croisées : le salarié exécute personnellement son travail avec soin, obéit aux directives légales et contractuelles, et doit loyauté et respect des règles de sécurité ; l'employeur fournit le travail convenu, paie le salaire à échéance et protège la santé et la sécurité, ses pouvoirs de direction et de discipline étant encadrés. Le contrat peut être suspendu (maladie, congé) sans être rompu : le lien survit à la pause.

Exemple — Grille des obligations croisées sur un magasin fictif

```
SITUATIONS FICTIVES — QUI DOIT QUOI ?
(Magasin fictif « Tissage Moderne »)

1. La vendeuse sert les clientes avec
soin et suit le rangement demandé.
→ SALARIÉE : exécution personnelle et
soigneuse du travail convenu. OK.

2. Le gérant ordonne de vendre une
marchandise qu'il sait périmée comme
si elle était fraîche.
→ Ordre illégal (tromperie) : hors du
cadre du contrat et de la légalité,
il n'a pas à être exécuté ; le refus
n'est pas une désobéissance fautive.

3. L'employeur paie les salaires avec
un retard répété, sans explication.
→ EMPLOYEUR : manquement à l'obligation
de payer à l'échéance ; obligation
vitale, le retard répété est grave.

4. Un magasinier emporte chez lui,
sans autorisation, des tissus du stock
pour les vendre à son compte.
→ SALARIÉ : manquement de loyauté
(détournement) : faute professionnelle
pouvant relever du pouvoir disciplinaire
encadré — procédure et explication
du salarié restent exigées.

5. Une machine à coudre présente un
défaut signalé et non réparé.
→ EMPLOYEUR : obligation de sécurité ;
il doit faire cesser le danger, pas
attendre l'accident.

RÈGLE DE LECTURE : chaque situation
se rattache à une obligation précise
d'une partie précise — jamais à une
impression générale de « tort ».
```

À retenir

- Salarié : exécuter avec soin, obéir dans le cadre du contrat et de la légalité, loyauté, sécurité.
- Employeur : fournir le travail, payer à échéance, protéger santé et sécurité ; pouvoirs de direction et de discipline encadrés.
- Suspension n'est pas rupture : le lien contractuel survit aux pauses prévues par les textes.

Exercice

Deux faits fictifs le même mois dans un atelier. Fait 1 : un tailleur arrive en retard de façon répétée malgré deux rappels, et ses retards désorganisent les livraisons. Fait 2 :

l'employeur, invoquant une « mauvaise passe », décide seul de réduire le salaire convenu pour le mois en cours. Pour chaque fait, identifie l'obligation méconnue, son auteur, et la voie correcte pour traiter la situation — en expliquant pourquoi la réponse de l'employeur au fait 1 ne peut pas être celle du fait 2.

✔ Corrigé
Fait 1 : le tailleur manque à son obligation d'exécuter le travail convenu avec soin et ponctualité ; les retards répétés, après rappels, constituent un comportement fautif professionnel. La voie correcte est le pouvoir disciplinaire encadré : rappeler les faits, permettre au salarié de s'expliquer, et prononcer, si elle se justifie, une sanction graduée et proportionnée selon la procédure prévue par les textes — pas une vengeance improvisée. Fait 2 : l'employeur manque à son obligation de payer le salaire convenu, qui est un élément essentiel du contrat ; or une partie ne peut pas modifier seule un élément essentiel du contrat, et le salaire est en outre protégé parce qu'il fait vivre le salarié. La « mauvaise passe » ne crée aucun droit de réduction unilatérale. Le contraste est la leçon du cas : au manquement du salarié répond une procédure encadrée aboutissant éventuellement à une sanction ; au besoin financier de l'employeur répondent la négociation ou les mécanismes prévus par les textes — jamais la retenue sauvage sur un salaire dû. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La durée du travail, les congés et la rémunération : aperçu

La durée du travail est encadrée parce qu'elle engage la santé : travailler sans limites détruit les corps et les vies de famille, ce qui justifie que le droit fixe un cadre — une durée de référence, des repos quotidiens et hebdomadaires, et un régime des heures accomplies au-delà de la durée normale, qui ouvrent droit à des majorations ou à des repos compensateurs selon les textes. Cette leçon, fidèle à la méthode du cours, n'énonce aucun de ces chiffres : la durée applicable, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leurs taux de majoration se lisent dans le Code du travail et la convention collective du secteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mécanique : distinguer le temps de travail effectif — celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur — des temps de pause ou de trajet qui ne le sont en principe pas, car c'est de cette frontière que naissent la plupart des litiges d'heures.

Les congés prolongent la même logique de repos. Le salarié acquiert un droit au congé annuel payé : une période de repos rémunéré, dont la durée et les modalités de prise sont fixées par les textes en fonction notamment de l'ancienneté — valeurs, encore une fois, à vérifier et non à réciter. S'y ajoutent les absences autorisées pour les événements de la vie — mariage, naissance, deuil — et des régimes particuliers, comme la protection de la maternité, qui combine congé et interdictions protectrices autour de la naissance. Le point juridique important est le caractère d'ordre public de ces repos : ni le salarié ne peut y renoncer par avance, ni l'employeur les supprimer, parce qu'ils protègent la santé autant que la personne — on l'a vu à la leçon 3 avec la clause de renonciation. Le paiement du congé, lui, remplace le salaire pendant

l'absence : reposer ne doit pas signifier s'appauvrir.

La rémunération, enfin, est la contrepartie du travail et le centre de la relation. Le salaire se compose en pratique d'un salaire de base et d'éléments accessoires — primes, indemnités — dont la lecture exige un bulletin de paie clair, qui est à la fois une obligation de l'employeur et l'instrument de preuve du paiement. Un salaire minimum garanti existe comme institution : les textes en fixent le montant et nul ne peut être payé en dessous — le cours ne donne pas ce montant, qui se vérifie à la source officielle. Deux principes complètent le régime : l'égalité de rémunération, qui prohibe les écarts injustifiés pour un même travail — notamment entre femmes et hommes — et la protection du salaire, payé à échéance régulière, en monnaie ayant cours, et à l'abri des retenues arbitraires : seules les retenues prévues par les textes ou consenties dans les formes légales peuvent en être déduites. L'exemple qui suit décompose une paie d'exercice pour apprendre à la lire — et à la vérifier.

L'essentiel
Durée encadrée (durée de référence, repos, heures supplémentaires majorées — chiffres dans les textes), congés payés d'ordre public (ni renonciation anticipée, ni suppression possible), rémunération protégée : salaire minimum garanti comme institution sans montant énoncé ici, égalité de rémunération, bulletin de paie comme preuve, retenues seulement légales. Tous les chiffres de l'exemple sont des données fictives d'exercice.

Exemple — Fiche de paie fictive d'exercice, arithmétique revérifiée

```
FICHE DE PAIE D'EXERCICE — M. S., fictif
Magasinier, « Tissage Moderne » (fictif)
TOUS les taux ci-dessous sont des TAUX
D'EXERCICE inventés pour apprendre à
lire un bulletin : ils ne sont ni des
taux réels ni des taux légaux.

ÉLÉMENTS DU BRUT
Salaire de base (d'exercice) 150 000
Prime d'ancienneté (d'exercice) 15 000
Indemnité de transport (exercice) 10 000
TOTAL BRUT ..................... 175 000

RETENUES (taux d'exercice)
Cotisation salariale, taux fictif
de 4 % du brut : 175 000 × 4 % = 7 000
Impôt retenu, taux fictif de 2 %
du brut : 175 000 × 2 % ...... 3 500
TOTAL DES RETENUES ............ 10 500

NET À PAYER
175 000 − 10 500 ............. 164 500

CONTRÔLES À FAIRE PAR LE LECTEUR
1. Le brut est-il la somme des lignes ?
2. Chaque retenue correspond-elle au
taux annoncé appliqué au brut ?
3. Le net égale-t-il brut − retenues ?
4. Le minimum garanti en vigueur
(textes) est-il respecté ?
Ces quatre réflexes détectent la
plupart des erreurs de paie réelles.
```

À retenir

- Temps de travail effectif contre temps hors disposition : la frontière fait les litiges d'heures supplémentaires.
- Congé annuel payé : droit d'ordre public — durée dans les textes, jamais de renonciation anticipée valable.
- Lire une paie = vérifier : somme du brut, taux appliqués, net = brut − retenues, minimum garanti respecté.

Exercice

Bulletin fictif d'exercice (mêmes taux d'exercice que l'exemple : cotisation 4 %, impôt 2 %). Base 200 000, prime 20 000, donc brut affiché 220 000. Lignes de retenues affichées : cotisation 8 800, impôt 4 400. Mais le bulletin annonce « total des retenues : 12 000 » et « net à payer : 208 000 ». Repère les incohérences, refais le calcul complet et donne le total des retenues et le net corrects.

✔ Corrigé
On applique les quatre contrôles de la leçon. Le brut est juste : 200 000 + 20 000 = 220 000. Les retenues unitaires sont justes : 4 % de 220 000 = 8 800, et 2 % de 220 000 = 4 400. Mais leur total est faux : 8 800 + 4 400 = 13 200, et non 12 000 comme annoncé — le bulletin se contredit lui-même, puisque son net de 208 000 correspond à 220 000 − 12 000, donc au total erroné. Le total correct des retenues est 13 200 et le net correct est 220 000 − 13 200 = 206 800 francs d'exercice. La leçon pratique est double : une erreur de total est l'erreur de paie la plus fréquente et la plus facile à détecter, car le bulletin contient en lui-même tous les éléments de son contrôle ; et en présence d'un écart, ce sont les lignes détaillées et les taux qui permettent de trancher, jamais le seul chiffre final, fût-il imprimé en gras. Sur un bulletin réel, on referait exactement ce calcul, puis l'on demanderait l'explication de l'écart à l'employeur, documents en main. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La rupture du contrat de travail : aperçu

Le contrat à durée indéterminée prend fin par la volonté d'une partie ou des deux, et le droit encadre chaque voie parce que perdre son emploi est un événement majeur de la vie d'une personne. La démission est la rupture à l'initiative du salarié : elle suppose une volonté claire et non équivoque — on ne « démissionne » pas un salarié sous la pression ou dans un moment de colère exploité — et elle ouvre en principe le mécanisme du préavis. Le licenciement est la rupture à l'initiative de l'employeur : la doctrine le classe selon son motif — motif personnel, lié au salarié (insuffisance ou faute professionnelles), ou motif économique, lié à la situation de l'entreprise et non à la personne. La rupture négociée, enfin, repose sur l'accord des deux parties, constaté dans les formes prévues par les textes : elle n'est ni une démission ni un licenciement, et sa sincérité doit être vérifiable, car un « accord » extorqué serait un licenciement déguisé.

D'autres fins tiennent à la structure même du contrat ou aux événements. Le contrat à durée déterminée s'éteint à l'arrivée de son terme ou à l'achèvement de sa tâche : c'est sa fin normale, qui n'a pas à être motivée comme un licenciement, même si des indemnités de fin de contrat peuvent être prévues par les textes. Pendant la période d'essai, la rupture est facilitée, on l'a vu. La force majeure — événement irrésistible rendant définitivement impossible la poursuite du travail — éteint le contrat sans qu'aucune partie soit en faute. Le départ à la retraite, enfin, clôt la relation selon des conditions fixées par les textes et les régimes de prévoyance. Dans tous les cas, la fin du contrat déclenche des opérations matérielles essentielles : solde des sommes dues, remise des documents de fin de contrat — dont le certificat de travail, qui atteste des fonctions exercées et permet au salarié de retrouver un emploi.

La protection du salarié en cas de licenciement repose sur trois piliers, à connaître comme des mécanismes. Le motif, d'abord : le licenciement doit reposer sur une cause réelle — des faits exacts — et sérieuse — des faits suffisamment importants —, que l'employeur doit pouvoir établir. La procédure, ensuite : le salarié doit être mis en

mesure de connaître les griefs et de présenter sa défense avant la décision — c'est le principe du contradictoire, dont les formes précises relèvent des textes. Le préavis, enfin : sauf exceptions prévues par les textes, la rupture ne prend pas effet du jour au lendemain ; un délai de prévenance court, pendant lequel le contrat continue — sa durée dépend des textes, des conventions et de la catégorie du salarié, et le cours ne l'énonce pas. Le licenciement prononcé sans motif valable ou sans procédure régulière expose l'employeur à une réparation du préjudice subi par le salarié, appréciée par le juge du travail : c'est la sanction qui donne sa force à tout l'édifice protecteur.

L'essentiel
Modes de rupture : démission (volonté claire du salarié), licenciement (initiative de l'employeur, motif personnel ou économique), rupture négociée, fin normale du CDD, rupture d'essai, force majeure, retraite. Le licenciement est protégé par trois mécanismes : un motif réel et sérieux à établir, une procédure contradictoire, et un préavis dont la durée se lit dans les textes et conventions.

Exemple — Scénario de rupture fictif, raisonné en étapes de vérification

```
SCÉNARIO FICTIF : LE GARDIEN CONGÉDIÉ
(Atelier fictif ; raisonnement en étapes,
aucune valeur pratique n'est affirmée.)

LES FAITS (fictifs)
L'employeur reproche au gardien des
absences répétées. Il lui dit un matin :
« Tu ne travailles plus ici, pars. »
Aucun écrit, aucun entretien, aucun solde
n'est préparé. Le gardien conteste.

ÉTAPE 1 — QUALIFIER
Rupture à l'initiative de l'employeur,
pour un motif lié à la personne :
c'est un licenciement, quel que soit
le vocabulaire employé (« congédié »).

ÉTAPE 2 — LE MOTIF
Les absences existent-elles, sont-elles
établies et suffisamment sérieuses ?
À l'employeur de le démontrer, faits
et dates à l'appui — pas d'impression.

ÉTAPE 3 — LA PROCÉDURE
Le salarié a-t-il été convoqué,
informé des griefs, entendu dans
sa défense AVANT la décision ?
Ici : non. La forme orale et immédiate
franchit le principe du contradictoire.

ÉTAPE 4 — LE PRÉAVIS
Le mécanisme du préavis (durée :
textes et convention applicables)
a-t-il été respecté ou compensé ?
Ici : départ immédiat, sans réponse.

ÉTAPE 5 — LES SUITES
Solde des sommes dues, certificat
de travail à remettre ; à défaut
d'accord, conciliation puis juge du
travail (leçon 7) ; réparation possible
du préjudice si le licenciement est
irrégulier ou sans cause valable.
```

À retenir

• Qualifier d'abord : qui rompt, et pour quel motif ? La réalité commande le régime, pas le vocabulaire utilisé.

• Licenciement = motif réel et sérieux + procédure contradictoire + préavis (durée dans les textes et conventions).

• Fin de CDD, essai, force majeure, retraite : des fins de nature différente, à ne pas confondre avec un licenciement.

Exercice

Trois situations fictives de fin de relation. A) Une comptable remet une lettre annonçant qu'elle quitte l'entreprise pour un autre emploi, et accomplit son préavis. B) Un magasin engagé pour la seule saison des fêtes cesse d'employer un renfort à la date prévue au contrat écrit. C) Un employeur, furieux d'une erreur de caisse, annonce à sa caissière devant les clients qu'elle est « renvoyée sur-le-champ » et refuse de lui remettre tout document. Qualifie chaque rupture et, pour la troisième, liste les protections méconnues.

✔ Corrigé
Situation A : une démission régulière — volonté claire et écrite du salarié, préavis accompli ; la relation s'éteint sans contentieux prévisible, sous réserve du solde des droits acquis. Situation B : la fin normale d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme — ce n'est ni une démission ni un licenciement ; elle n'a pas à être motivée comme tel, et les sommes éventuellement prévues par les textes pour la fin de ce type de contrat se vérifient dans le Code en vigueur. Situation C : un licenciement prononcé dans des conditions qui méconnaissent les trois piliers de protection. Le motif n'est ni établi ni discuté : une erreur de caisse, dont ni la réalité ni la gravité ne sont démontrées, est traitée comme une évidence. La procédure contradictoire est absente : aucune convocation, aucune possibilité de s'expliquer, et une annonce publique humiliante qui aggrave le procédé. Le préavis est ignoré par le départ « sur-le-champ ». Enfin, le refus de remettre les documents de fin de contrat — à commencer par le certificat de travail — prive la salariée de la preuve de son expérience et complique sa recherche d'emploi. La voie de droit suit la leçon suivante : tentative de conciliation, puis juge du travail, qui pourra prononcer la réparation du préjudice si le licenciement est jugé irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'inspection du travail et le règlement des conflits : présentation

L'inspection du travail est le service de l'administration chargé de veiller à l'application du droit du travail sur le terrain. Ses agents — les inspecteurs et contrôleurs du travail — remplissent trois fonctions qu'il faut savoir distinguer. Contrôler : ils visitent les entreprises, vérifient les conditions de travail, la sécurité, les salaires et les documents obligatoires, relèvent les infractions et peuvent dresser des procès-verbaux transmis à la justice. Conseiller : ils informent employeurs et salariés sur leurs droits et obligations, car une grande partie des violations naît de l'ignorance des textes, surtout dans les petites entreprises. Concilier : ils interviennent dans les conflits pour rapprocher les points de vue avant le procès. Cette triple fonction fait de l'inspection le premier guichet du droit du travail : gratuit, proche, et souvent capable de dénouer un litige sans juge.

Le conflit individuel — un salarié contre son employeur, pour un salaire impayé, un licenciement contesté, un congé refusé — suit un parcours gradué. La première étape est l'arrangement direct, puis la tentative de conciliation, notamment devant l'inspection du travail : beaucoup de litiges s'y règlent par un accord, rapide et sans

frais, qui éteint le différend. Si la conciliation échoue, le litige va devant la juridiction du travail, juridiction spécialisée qui juge selon une procédure pensée pour être accessible — car le demandeur est souvent un salarié sans ressources — et où la preuve des faits de travail peut être rapportée par des moyens souples, adaptés à une relation souvent peu écrite. Le juge vérifie alors la qualification des relations, l'exactitude des sommes et la régularité des ruptures, et prononce les réparations prévues par les textes. Connaître ce parcours change la pratique : un bon juriste épuise d'abord les voies de l'accord, documents et calculs à l'appui, avant de plaider.

Les conflits collectifs opposent un groupe de salariés — souvent représentés par leurs organisations syndicales — à un employeur ou à une branche, sur les salaires, les conditions de travail ou l'interprétation d'une convention. Leur premier instrument est la négociation collective, qui débouche sur des accords ; en cas de blocage, des mécanismes de conciliation et de médiation font intervenir un tiers pour rapprocher les positions. La grève — cessation collective et concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles — est l'instrument ultime de ce rapport de force : les textes la reconnaissent et l'encadrent, afin de protéger à la fois le droit des salariés de l'exercer et la continuité des services essentiels à la population. Le rôle du juriste, dans ces conflits, est de ramener chaque demande au terrain des textes et des accords : c'est là que les solutions durables se signent, et que l'inspection retrouve sa fonction de conseil et de conciliation à grande échelle.

L'essentiel
L'inspection du travail contrôle (visites, procès-verbaux), conseille (information des deux parties) et concilie (règlement amiable des conflits) : c'est le premier guichet, gratuit, du droit du travail. Le conflit individuel suit un parcours gradué — accord direct, conciliation, puis juridiction spécialisée du travail ; le conflit collectif passe par la négociation, la conciliation/médiation, et en dernier ressort la grève encadrée par les textes.

Exemple — Parcours d'un conflit fictif, de la réclamation au jugement

```
CONFLIT FICTIF : UN SALAIRE EN RETARD
(Vendeuse fictive, magasin fictif ;
parcours général, sans délais affirmés.)

ÉTAPE 1 — LA RÉCLAMATION DIRECTE
La vendeuse demande son salaire par
écrit, en joignant sa fiche de paie
recalculée (leçon 5) : un différend
chiffré se discute mieux qu'un grief.

ÉTAPE 2 — L'INSPECTION DU TRAVAIL
À défaut de réponse, elle saisit
l'inspection : l'inspecteur convoque
les parties, vérifie les documents
et cherche un accord de paiement.
→ Si accord : le conflit s'éteint,
rapidement et sans frais.

ÉTAPE 3 — LE CONSTAT D'ÉCHEC
Si l'employeur refuse ou conteste,
la conciliation échoue : il en est
dressé acte, et la voie du juge
s'ouvre pour la salariée.

ÉTAPE 4 — LA JURIDICTION DU TRAVAIL
La vendeuse saisit la juridiction
spécialisée ; elle produit contrat,
bulletins, échanges écrits. Le juge
vérifie les sommes dues et la
régularité de la situation.

ÉTAPE 5 — LA DÉCISION
Condamnation au paiement des sommes
établies et, selon les textes, à la
réparation du préjudice ; exécution
suivie, au besoin, avec l'appui des
voies d'exécution de droit commun.

LEÇON DU PARCOURS : chaque étape
prépare la suivante — écrits, calculs
et procès-verbaux valent des preuves.
```

À retenir

- Trois fonctions de l'inspection : contrôler, conseiller, concilier — dans cet ordre de gravité croissante, rarement dans cet ordre d'usage.
- Conflit individuel : accord direct, conciliation, puis juge du travail — la gradation épargne du temps et des frais.
- Grève et négociation : les conflits collectifs se règlent durablement sur le terrain des textes et des accords.

Exercice

Trois situations fictives à orienter vers la bonne première démarche. A) Dans un atelier, une machine dangereuse, signalée deux fois, n'est toujours pas réparée et les

ouvriers craignent un accident. B) Les salariés d'une branche entière réclament la revalorisation des minima de leur convention collective, que les employeurs refusent de rouvrir. C) Un chauffeur licencié oralement conteste son licenciement et réclame son solde. Pour chacune, nomme l'interlocuteur ou la voie appropriée en premier, et justifie en une phrase.

✔ Corrigé
Situation A : l'inspection du travail, dans sa fonction de contrôle — un danger grave et signalé pour la sécurité des travailleurs appelle la visite et, le cas échéant, les mesures et procès-verbaux de l'inspecteur ; ce n'est ni un litige d'argent ni une négociation, mais une question de protection immédiate des personnes. Situation B : la négociation collective entre organisations de salariés et d'employeurs de la branche, avec, en cas de blocage, les mécanismes de conciliation ou de médiation prévus par les textes — un conflit collectif sur une convention ne se plaide pas individuellement devant un juge, il se négocie. Situation C : la conciliation — d'abord directe, puis devant l'inspection du travail — sur le licenciement contesté et le solde réclamé, la juridiction du travail n'intervenant qu'en cas d'échec de la conciliation ; le chauffeur y gagnera de préparer dès cette étape ses pièces et le calcul de ses sommes, comme le montre l'exemple de la leçon. Le réflexe travaillé : à chaque conflit, sa nature — danger, collectif, individuel — désigne sa première porte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Requalifier une relation de travail déguisée

Une entreprise fictive de transport de Bamako fait travailler depuis longtemps un chauffeur, M. D., sous un document intitulé « contrat de prestation de services », renouvelé sans interruption. Faits établis : le camion appartient à l'entreprise ; les tournées, les horaires de départ et les itinéraires sont fixés par le chef d'exploitation ; M. D. remplit une feuille de route quotidienne et rend compte de chaque livraison ; il a reçu un avertissement écrit après un retard ; il perçoit une somme fixe à chaque fin de période, identique quel que soit le nombre de tournées ; il ne travaille pour aucun autre client. Travail à faire : 1) relever, fait par fait, les indices de subordination et ceux qui iraient en sens contraire ; 2) conclure sur la qualification de la relation ; 3) indiquer les grandes conséquences de principe de ta conclusion pour les deux parties, sans chiffrer aucune somme.

✔ Corrigé du TD 1
1) Les indices de subordination occupent presque tout le tableau. Le camion, outil de travail, appartient à l'entreprise : M. D. n'engage ni capital ni matériel. L'organisation du travail — tournées, horaires, itinéraires — est fixée par le chef d'exploitation, et la feuille de route quotidienne avec compte rendu de chaque livraison matérialise le contrôle permanent de l'exécution. L'avertissement écrit après un retard est l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, indice le plus caractéristique du lien de subordination. La somme fixe et périodique, indépendante du nombre de tournées, est un salaire : M. D. ne supporte aucun risque économique et n'a pas de clientèle propre, puisqu'il ne travaille pour personne d'autre. En sens contraire, on ne trouve guère que le titre du document et le renouvellement « sans interruption » d'un prétendu contrat de prestation — éléments de pure forme, que la durée même dément : une prestation ponctuelle ne dure pas indéfiniment sous les ordres du même donneur d'ordre. 2) La relation est donc un contrat de travail déguisé en prestation : la qualification se fait sur les conditions réelles d'exercice, et les parties ne peuvent pas soustraire une relation subordonnée au droit du travail par le choix d'une étiquette. 3) Conséquences de principe : pour l'entreprise, l'application du régime protecteur — salaire au moins égal aux minima applicables, congés, obligations déclaratives et, à la rupture, le régime du licenciement si elle veut mettre fin à la relation ; pour M. D., l'accès aux protections du salarié et aux voies de la leçon 7 — conciliation puis juridiction du travail — pour faire reconnaître sa qualification. Les montants éventuels se déterminent dans les textes en vigueur et devant le juge, jamais dans un corrigé d'école. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

TD 2 — Un licenciement oral contesté : analyser et orienter

Mme F., vendeuse fictive d'un magasin de tissus, est convoquée un matin par son employeur, qui lui dit : « Tes chiffres sont mauvais, ne reviens pas demain. » Aucun écrit ne lui est remis ; on lui refuse son certificat de travail « tant qu'elle n'aura pas signé un papier de démission » ; son dernier salaire n'est pas payé. Elle te consulte. Travail à faire : 1) qualifier la rupture ; 2) lister, en les rattachant aux trois piliers de protection de la leçon 6, les irrégularités de la situation ; 3) tracer le parcours de règlement recommandé, étape par étape, en précisant ce que Mme F. doit préparer comme pièces et calculs.

✔ Corrigé du TD 2
1) Qualification : la rupture vient de l'employeur seul, pour un grief lié à la personne — de prétendus mauvais chiffres de vente — : c'est un licenciement, et le refus de délivrer les documents n'y change rien ; exiger en contrepartie une « démission » signée serait une tentative de déguisement, une volonté de départ ne se fabriquant pas sous condition. 2) Les irrégularités touchent les trois piliers. Le motif : des « chiffres mauvais » affirmés sans éléments établis ni discutés — ni réalité démontrée, ni sérieux apprécié, ni possibilité pour la vendeuse de répondre, par exemple en invoquant la conjoncture du magasin. La procédure : tout est oral, sans convocation, sans énoncé de griefs préalable, sans entretien contradictoire, sans notification écrite — le principe du contradictoire est franchi de bout en bout. Le préavis et les suites : départ « demain », donc mécanisme du préavis ignoré ; salaire du dernier mois impayé, en violation de l'obligation de payer à échéance ; certificat de travail retenu en otage d'une signature, alors qu'il est un document dû au salarié sortant, destiné à attester de son emploi. 3) Parcours recommandé : d'abord, tout mettre par écrit — réclamation datée demandant le salaire dû, le certificat et la notification écrite de la rupture — et rassembler les pièces : contrat, bulletins de paie, tout échange écrit, calcul du solde réclamé refait avec la méthode de la leçon 5. Ensuite, saisir l'inspection du travail pour une tentative de conciliation : l'inspecteur convoque, vérifie et pousse à l'accord — paiement du solde, remise des documents, éventuellement réparation amiable. En cas d'échec constaté, saisir la juridiction du travail pour faire juger la régularité et le bien-fondé du licenciement et obtenir, selon les textes, le paiement des sommes et la réparation du préjudice. À chaque étape, les écrits constitués à l'étape précédente deviennent les preuves de l'étape suivante. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer et contrôler un dossier d'embauche et de paie d'exercice

Tu es l'assistant fictif du gérant de « Tissage Moderne ». On te remet le dossier d'un nouveau magasinier fictif, M. S., et tu dois le contrôler avant classement. Pièces annoncées : (a) un contrat écrit signé des deux parties, mais qui contient une clause « la salariée ou le salarié renonce à tout congé » ; (b) une première fiche de paie d'exercice aux mêmes taux d'exercice que la leçon 5 (cotisation fictive 4 %, impôt fictif 2 %) : base 180 000, indemnité de transport 15 000 — et le net imprimé annonce 185 300 ; (c) aucune vérification n'a été notée sur le respect du salaire minimum garanti. Travaux à réaliser : 1) refaire entièrement le calcul de la paie et identifier l'erreur ; 2) relever la clause défectueuse et dire ce qu'il faut en faire ; 3) dresser la check-list finale du dossier complet, avec la mention de la vérification du minimum garanti renvoyée aux textes en vigueur.

✔ Attendus du TP 1
1) Recalcul complet. Brut : 180 000 + 15 000 = 195 000 francs d'exercice. Cotisation au taux fictif de 4 % : 195 000 × 4 % = 7 800. Impôt au taux fictif de 2 % : 195 000 × 2 % = 3 900. Total des retenues : 7 800 + 3 900 = 11 700. Net correct : 195 000 − 11 700 = 183 300 francs d'exercice. Le net imprimé de 185 300 est donc erroné — il excède le net correct de 2 000 — et il doit être corrigé avant tout paiement, car une paie fausse engage l'employeur et fausse la preuve du salaire pour l'avenir. 2) La clause de renonciation au congé est contraire à l'ordre public social (leçons 3 et 5) : le congé annuel payé est une garantie minimale de repos à laquelle on ne renonce pas par avance ; la clause doit être retirée du contrat et le contrat réédité proprement, la mention de sa suppression étant conservée au dossier pour la traçabilité. 3) Check-list finale du dossier : contrat écrit signé en deux exemplaires, sans clause contraire aux garanties minimales ; pièce d'identité et coordonnées du salarié ; fiche de poste ou description des fonctions ; fiche de paie recalculée et juste, avec les taux utilisés clairement identifiés ; vérification documentée que le salaire convenu respecte le salaire minimum garanti et, le cas échéant, le minimum de la catégorie prévu par la convention collective applicable — montants lus dans les textes en vigueur au jour du contrôle, dont on conserve la référence et la date ; déclarations d'embauche auprès de l'administration selon les textes ; classement daté et archivé du dossier. Un dossier ainsi contrôlé protège les deux parties : le salarié, dont les droits sont écrits et justes, et l'employeur, qui peut prouver à tout moment la régularité de l'embauche et de la paie. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux raisonné — trois affirmations d'étudiants fictifs. A) « Sans contrat écrit, il n'existe pas de contrat de travail. » B) « L'inspecteur du travail peut annuler un licenciement qu'il juge injuste. » C) « Une convention collective peut prévoir, pour les salariés, des avantages supérieurs à ceux du Code du travail. » Juge chaque affirmation en deux ou trois phrases.

✔ Corrigé
A) Faux. Le contrat de travail est en principe consensuel : l'accord des volontés, même oral, le fait naître si les éléments — prestation, rémunération, subordination — sont réunis dans les faits ; l'écrit est exigé pour certaines formes de contrats et reste l'instrument de preuve par excellence, mais son absence ne fait pas disparaître une relation de travail réelle. B) Faux. L'inspecteur contrôle, conseille et concilie ; il peut constater et relever des infractions et pousser les parties à un accord, mais il ne tranche pas les litiges et n'annule pas les licenciements : ce pouvoir d'annulation et de réparation appartient au juge du travail, saisi après l'échec de la conciliation. Confondre les rôles, c'est adresser sa demande à la mauvaise porte. C) Vrai. Les conventions collectives peuvent améliorer les garanties du socle légal — minima de branche supérieurs, avantages supplémentaires — car l'ordre public social fixe un plancher, non un plafond ; c'est même la raison d'être de la négociation collective. Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est descendre en dessous des garanties minimales de la loi. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Cas fictif à qualifier. Une librairie accueille une « stagiaire » qui, depuis des mois, tient seule la caisse tous les après-midis, aux horaires affichés par la librairie, sous les directives de la gérante, qui lui a déjà fait une remarque écrite pour un retard ; elle reçoit chaque fin de mois une somme fixe appelée « indemnité de stage ». La gérante soutient qu'un stage n'est pas un emploi. En appliquant le faisceau d'indices, dis si cette analyse tient, et ce qui distinguerait un vrai stage.

✔ Corrigé
L'analyse de la gérante ne tient pas, pour la même raison qu'aux leçons 2 et TD 1 : l'étiquette « stage » ne décide pas de la qualification, les faits décident. Tenir seule la caisse d'un commerce est un poste de travail productif, pas une séquence d'observation ou d'apprentissage encadrée ; les horaires sont affichés et imposés par la librairie ; les directives viennent de la gérante ; la remarque écrite pour un retard révèle un pouvoir disciplinaire ; la somme fixe et mensuelle, versée en contrepartie de cette présence régulière, a la nature d'un salaire. Le faisceau converge donc vers un lien de subordination et un contrat de travail déguisé en stage. Un vrai stage se distinguerait par sa finalité de formation — un objectif d'apprentissage défini, un encadrement qui enseigne au lieu d'exploiter, des tâches adaptées à l'apprentissage et non l'occupation durable et autonome d'un poste permanent — et par son insertion dans un parcours d'études ou de formation. Le risque de la requalification n'est pas théorique : elle fait basculer toute la relation dans le régime protecteur, avec les conséquences prévues par les textes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Calcul de paie d'exercice complet (mêmes taux fictifs que la leçon 5 : cotisation 4 %, impôt 2 %). Une employée fictive a un salaire de base de 240 000 et une prime de

fonction de 20 000. Calcule le brut, chaque retenue, le total des retenues et le net à payer, en écrivant chaque étape — puis dis quel contrôle documentaire tu ferais avant de valider ce bulletin dans un dossier réel.

✔ Corrigé
Étape 1, le brut : 240 000 + 20 000 = 260 000 francs d'exercice. Étape 2, la cotisation au taux fictif de 4 % : 260 000 × 4 % = 10 400. Étape 3, l'impôt au taux fictif de 2 % : 260 000 × 2 % = 5 200. Étape 4, le total des retenues : 10 400 + 5 200 = 15 600. Étape 5, le net à payer : 260 000 − 15 600 = 244 400 francs d'exercice. Le contrôle documentaire, avant validation : confronter le bulletin au contrat (le salaire de base et la prime correspondent-ils à ce qui a été convenu ?), vérifier que chaque taux appliqué est bien celui annoncé et traçable — et, sur un dossier réel, que les taux sont ceux des textes et organismes compétents en vigueur, et non des taux d'école comme ici —, vérifier enfin que le salaire respecte le minimum garanti applicable au poste. Un bulletin juste et cohérent avec le contrat vaut preuve pour les deux parties. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la finalité propre du droit du travail, qui le distingue du droit commun des contrats ?

A) Protéger la partie économiquement dépendante de la relation de travail

B) Supprimer toute autorité de l'employeur dans l'entreprise

C) Garantir les bénéfices des entreprises

2. Quelle est la source centrale du droit du travail malien, où se lisent les règles précises en vigueur ?

A) Les usages des entreprises

B) Le Code du travail, consulté dans sa version en vigueur au Journal officiel

C) Les contrats individuels des salariés

3. Quel élément distingue decisivement le contrat de travail du contrat de prestation de services ?

A) L'existence d'un document écrit signé

B) Le versement d'une rémunération

C) Le lien de subordination

4. Quelle est la forme de principe du contrat de travail ?

A) Le contrat à durée indéterminée (CDI)

B) Le contrat à durée déterminée (CDD)

C) Le travail temporaire

5. Comment la période d'essai doit-elle être comprise ?

A) Comme un emploi précaire renouvelable sans limite

B) Comme une épreuve réciproque, de durée bornée par les textes et les conventions, à rupture facilitée

C) Comme une période sans aucun droit pour le salarié

6. Quelle obligation de l'employeur est directement liée au danger d'une machine non réparée ?

A) L'obligation de payer le salaire à échéance

B) L'obligation de fournir le travail convenu

C) L'obligation de protéger la santé et la sécurité du salarié

7. Que peut-on affirmer du salaire minimum garanti dans ce cours ?

A) Il est fixé librement par chaque employeur, selon ses moyens

B) C'est une institution : les textes fixent son montant, et aucun salaire ne peut passer en dessous

C) Il n'existe que dans les conventions collectives

8. Un congé annuel peut-il être supprimé par une clause du contrat signée par le salarié ?

A) Oui, si le salarié a signé librement

B) Oui, si l'employeur verse une compensation

C) Non : c'est une garantie d'ordre public, sans renonciation anticipée valable

9. Quels sont les trois piliers de la protection du salarié en cas de licenciement ?

A) Motif réel et sérieux, procédure contradictoire, préavis

B) Ancienneté, diplôme, lettre de recommandation

C) Accord du salarié, accord de l'inspecteur, accord du juge

10. Quelles sont les trois fonctions de l'inspection du travail ?

A) Juger, annuler, indemniser

B) Contrôler, conseiller, concilier

C) Recruter, former, licencier

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le salarié dépend de son salaire pour vivre : le droit pose donc des garanties minimales protectrices — l'ordre public social — auxquelles le contrat ne peut pas déroger en sa défaveur.

2. Réponse B — Le Code du travail organise la matière ; conventions, contrats et usages s'étagent en dessous de lui et ne peuvent que compléter ou améliorer ses garanties.

3. Réponse C — Prestation et rémunération existent dans les deux contrats ; seule la subordination — ordres, contrôle, sanctions — qualifie le contrat de travail, appréciée en fait par un faisceau d'indices.

4. Réponse A — Le CDI, sans terme fixé, est la forme normale et stable ; le CDD et l'intérim sont des formes encadrées, réservées par les textes à des situations

déterminées.

5. Réponse B — L'essai sert à évaluer une aptitude à un poste ; sa facilité de rupture est réelle mais encadrée, et il ne peut pas devenir un statut permanent — une clause d'essai illimité est dénaturée.

6. Réponse C — C'est l'obligation de sécurité : l'employeur doit faire cesser le danger — lieux, machines, équipements sûrs — et non attendre l'accident ; sa méconnaissance engage sa responsabilité.

7. Réponse B — Le cours retient le principe — un minimum garanti s'impose à tous les salaires — et renvoie le montant aux textes en vigueur ; le premier énoncé en confie la fixation à l'employeur, alors que le minimum s'impose précisément à lui, et le troisième oublie qu'il est d'abord posé par la loi.

8. Réponse C — Le repos annuel protège la santé ; il fait partie du socle indérogeable, et la signature du salarié ne peut pas défaire une garantie posée pour le protéger de sa propre dépendance.

9. Réponse A — Le licenciement doit reposer sur une cause établie et suffisante, être précédé d'une procédure où le salarié peut se défendre, et respecter le mécanisme du préavis prévu par les textes et conventions.

10. Réponse B — L'inspection visite et relève les infractions (contrôler), informe les deux parties (conseiller) et rapproche les points de vue dans les conflits (concilier) ; juger appartient à la juridiction du travail.

Résumé — les notions importantes

• Le droit du travail protège la partie dépendante de la relation de travail : ses garanties minimales forment un ordre public social indérogeable en défaveur du salarié.

• Sources étagées : conventions de l'OIT et principes constitutionnels, Code du travail (texte central, au Journal officiel), règlements, conventions collectives, contrat, usages, jurisprudence.

• Le contrat de travail se définit par la prestation, la rémunération et surtout le lien de subordination, établi par un faisceau d'indices tiré des faits — jamais par l'étiquette du document.

• CDI forme de principe ; CDD et travail temporaire formes encadrées ; période d'essai = épreuve réciproque bornée par les textes, à rupture facilitée.

• Obligations croisées : exécution soigneuse, obéissance légale et loyauté côté salarié ; travail fourni, salaire payé à échéance et sécurité protégée côté employeur, pouvoirs encadrés.

• Durée, congés et salaire sont encadrés en principes — chiffres dans les textes ; lire une paie, c'est la recalculer : brut, retenues au taux annoncé, net, minimum garanti.

• Rupture : démission, licenciement protégé par le motif réel et sérieux, la procédure contradictoire et le préavis, rupture négociée, fin de CDD ; conflits réglés par gradation — accord, inspection-conciliation, juge du travail.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — TOUT le droit du travail en 1h26 (relations individuelles et relations collectives)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Le programme complet en une vidéo : sources, qualification du contrat, essai, pouvoirs de l'employeur, licenciement, relations collectives. Les mécanismes généraux présentés se vérifient, pour le Mali, dans le Code du travail malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=fNq8aEy9YbA

Leçon 1 — Les conventions collectives et les accords collectifs - Cours de droit du travail

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Ce qu'est une convention collective, ses niveaux de négociation et ses effets sur le contrat de travail : le prolongement direct de la leçon sur les sources. Au Mali, la convention applicable à un poste se vérifie dans les textes et accords en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=46UE1wETxeM

Leçon 2 — La subordination | Web série droit du travail

Chaîne : Ministère du Travail · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une web-série officielle qui met en scène la qualification du salariat : acteur, livreur de plateforme, stagiaire plongeur — salarié ou non ? La méthode du faisceau d'indices est universelle ; ses applications précises se vérifient dans le Code du travail malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=bq2Ytfxgfk4

Leçon 3 — Le Contrat de Travail : Conditions, Formation, Droits et Obligations

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Débutant

Les conditions de formation du contrat de travail, ses éléments constitutifs et les droits et obligations des deux parties, avec des exemples concrets : il couvre les leçons 3 et 4. Les formes exigées au Mali se vérifient dans le Code du travail en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=WpnFJJ1YlQo

Sources et références

- Code du travail de la République du Mali — texte central de la matière, à consulter dans sa version en vigueur au Journal officiel de la République du Mali (aucune disposition n'est reproduite dans ce cours).
- Conventions collectives applicables aux branches et entreprises concernées — à consulter dans leur version en vigueur, auprès des organisations professionnelles et de l'administration du travail.
- Organisation internationale du Travail (OIT) — conventions et cadre du travail décent, présentés en général ; documentation publique sur ilo.org.

• Manuels universitaires d'introduction au droit du travail et de droit social — pour les développements, demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés via l'endpoint oEmbed de YouTube à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !